

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4909/2539

บริษัทดีทแฮล์ม จำกัด
นายอำนาจ วิลัยกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 681, มาตรา 698

ตามสัญญาจ้างข้อ 2 ที่ว่า ผู้จ้างตกลงยอมรับผิดร่วมกับลูกจ้างเพื่อชดเชยให้แก่บริษัท ในการที่บริษัทจะได้รับความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด อันอาจเกิดขึ้นจากการกระทำของลูกจ้างในการปฏิบัติตามหน้าที่การงานทั้งปวงนั้น เห็นได้ชัดว่าความเสียหายที่จำเลยที่ 2 ทำสัญญาจ้างข้อดังกล่าวเป็นความเสียหายที่จะพึงเกิดขึ้นในอนาคต หากความเสียหายที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วไม่

ส่วนสัญญาจ้างข้อ 3 ที่ว่า การที่บริษัทยังคงให้ลูกจ้างทำงานต่อไป แม้เมื่อลูกจ้างได้ทำผิดหน้าที่และเกิดความรับผิดชอบแล้วก็ดีหาทำให้ผู้จ้างประกันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาจ้างข้อนี้ไม่นั้นหมายความว่า ถ้าจำเลยที่ 1 ลูกจ้างทำความเสียหายในระหว่างที่จำเลยที่ 2 จ้างประกันอยู่ แต่โจทก์ยังคงให้จำเลยที่ 1 ทำงานต่อไปหรือไม่ได้บังคับเอาค่าเสียหาย จำเลยที่ 2 ผู้จ้างประกันก็ยังคงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์อยู่ ยังไม่พ้นจากความรับผิดชอบ หากได้มีความหมายว่า จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายย้อนหลังไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันทำสัญญาจ้างประกันไม่

จำเลยที่ 3 ทำสัญญาจ้างประกันจำเลยที่ 1 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2535 เพื่อให้จำเลยที่ 1 เข้าทำงานกับโจทก์ และต่อมาโจทก์ก็ได้ตกลงจ้างจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2535 ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 3 ประกันนี้ในอนาคต ตาม

ป.พ.พ.มาตรา 681 วรรคสอง สัญญาค้ำประกันจึงผูกพันจำเลยที่ 3 เมื่อจำเลยที่ 1 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างโจทก์นับแต่เดือนพฤศจิกายน 2536 ถึงเดือนกันยายน 2537 จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่โจทก์ตามสัญญาค้ำประกัน

จำเลยที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2535 เพื่อให้จำเลยที่ 1 เข้าทำงานกับโจทก์ และต่อมาโจทก์ก็ได้ตกลงจ้างจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2535 ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 3 ประกันหนี้ในอนาคต ตามป.พ.พ.มาตรา 681 วรรคสอง สัญญาค้ำประกันจึงผูกพันจำเลยที่ 3 เมื่อจำเลยที่ 1 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างโจทก์นับแต่เดือนพฤศจิกายน 2536 ถึงเดือนกันยายน 2537 จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่โจทก์ตามสัญญาค้ำประกัน

(อุระ หวังอ้อมกลาง-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ บุญยเนตร)

ศาลแรงงานกลาง - นายพิษณุ ดำรงเกียรติวัฒนา

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น